



Stadt Lörrach

Stadtverwaltung - Luisenstraße 16 - 79539 Lörrach

Fachbereich **Recht/Baurecht/Vergabe**

Herrn
Jeremy Tammik
Mühlesteig 7
4102 Binningen
SCHWEIZ

Rückfragen an Frau Sessler
Zimmer 14.18
Telefon +49-(0) 7621-415-300
Telefax +49-(0) 7621-415-489
E-mail c.sessler@loerrach.de
Unser Zeichen 2130-00584/24 ist bei Rückfragen
stets anzugeben
Lörrach, den 09.12.2024

vereinfachtes Verfahren: Neubau eines Wohnhauses mit gemeinschaftlich nutzbaren Wohneinheiten auf dem Grundstück Flst.-Nr. 3640 in Lörrach, Sonnenweg 6

Sehr geehrter Herr Tammik,

wir nehmen Bezug auf o.g. Bauantrag. Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage können wir Ihnen keinen vollumfänglich positiven Bescheid in Aussicht stellen.

Das Vorhabengrundstück liegt im Bereich des qualifizierten Bebauungsplans „Südhang Hünerberg“ vom 03.06.1978. Zusammen mit dem Bebauungsplan wurden örtliche Bauvorschriften (Baugestaltung) erlassen. So setzt der Bebauungsplan maximale Traufhöhen sowie die Dacheindeckung fest. Weiter sind Auffüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück so durchzuführen, dass die gegebenen Geländebeziehungen möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Geländebeziehungen der Nachbargrundstücke sind zu berücksichtigen.

Gem. § 52 Abs. 4 und § 53 Abs. 1 Landesbauordnung (LBO) entscheidet die Baurechtsbehörde über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf besonderen Antrag. Alle für die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens erforderlichen Unterlagen und Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sind einzureichen.

Auf unseren Hinweis vom 25.09.2024 wurde ein Befreiungsantrag zur abweichend geplanten Dachgestaltung eingereicht. Weitere Befreiungsanträge (abweichende Traufhöhe, massive Geländebeziehungen) sind bislang nicht bei uns eingegangen. Unabhängig davon, wäre eine positive Bescheidung der notwendigen weiteren Anträge gem. § 52 Abs. 4 LBO hinsichtlich der Überschreitung der festgesetzten Traufhöhe und der massiven Geländebeziehungen aufgrund der ungewollten Präzedenzwirkung



Stadtverwaltung
Luisenstraße 16
D-79539 Lörrach

Tel. +49-(0) 7621-415-0
Internet: www.loerrach.de
E-mail: stadt@loerrach.de

Öffnungszeiten:
Siehe Angaben der Homepage
der Stadt Lörrach

Rathaus-Tiefgarage
und Bahnhofsgarage



auch nicht möglich. Insbesondere sind bei den geplanten Geländeänderungen auch die nachbarlichen Belange zu berücksichtigen, diesen nachbarlichen Belangen wurde mit der vorgelegten Planung aus unserer Sicht keine genügende Beachtung geschenkt.

Da die für die Umsetzung des Vorhabens notwendigen Anträge nach § 52 Abs. 4 LBO nicht positiv beschieden werden können, wäre aufgrund des gem. § 52 Abs. 2 LBO eingeschränkten Prüfumfanges der Baurechtsbehörde die Baugenehmigung zwar zu erteilen, jedoch könnte bis zur positiven Bescheidung der notwendigen Anträge gem. § 52 Abs. 4 LBO die Baufreigabe nicht erteilt werden. Wie bereits ausgeführt, scheidet eine positive Bescheidung zur beantragen Firsthöhe und zu den geplanten Geländeeingriffen aus.

Aufgrund der allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsverfahrensrechts fehlt es Ihrem Antrag am Sachbescheidungsinteresse, da bereits jetzt feststeht, dass Sie wegen entgegenstehender rechtlicher Hindernisse gar nicht die Möglichkeit haben, von der begehrten Baugenehmigung (im vereinfachten Verfahren) Gebrauch zu machen.

Es besteht insoweit kein schutzwürdiges Interesse an der baurechtlichen Entscheidung (vgl. RdNr. 57 zu § 58 LBO, Beck OK, Spannowsky/Uechtritz, 30. Edition, Stand 01.04.2024) und die Baurechtsbehörde ist daher berechtigt, den Antrag insgesamt abzulehnen.

Wir regen aufgrund dieses Sachverhalts eine Anpassung der Planung an die Vorgaben des Bebauungsplans an, alternativ kann der vorliegende Antrag auch zurückgenommen werden.

Bitte unterrichten Sie uns bis zum 04.01.2025, ob ein Umplanung erfolgen soll oder der Antrag zurückgenommen wird.

Sollten wir innerhalb der genannten Frist keine Rückmeldung erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie eine rechtsmittelfähige Entscheidung wünschen. Wir werden dann den vorliegenden Antrag förmlich und kostenpflichtig ablehnen.

Mit freundlichen Grüßen

Sessler